

至于被统筹人与统筹公司之间的合同关系，由被统筹人与统筹公司按照统筹合同约定的约定另行处理。

编写人：广西壮族自治区高级人民法院 李寒

13

机动车安全统筹合同性质、效力及统筹公司 责任承担方式认定

——黄某甲等诉贺某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终25212号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某戊

被告(上诉人):某物流公司

被告(被上诉人):贺某、甲保险公司、乙保险公司、某汽车服务公司、
某汽车服务公司分公司

【基本案情】

2022年3月15日，贺某驾驶A车辆牵引B挂重型集装箱半挂车在某红绿灯路口右转弯时碾压到二轮电动车驾驶员陈某某，造成陈某某当场死亡及二轮车损坏的交通事故。交警部门认定贺某全责，陈某某免承事故责任。

A车辆登记所有人为某物流公司，实际所有人为贺某，贺某将A车辆挂靠于某物流公司。

某物流公司为A车辆在甲保险公司购买了交强险，在乙保险公司购买了商业第三者责任险；另在某汽车服务公司购买了《机动车综合商业统筹单》(以下简称《机动车统筹单》),约定机动车第三者责任统筹金额/责任限额为100万元、车上人员责任统筹(司机)统筹金额/责任限额为30万元。《机动车统筹单》第十四条约定：“发生交通事故后，统筹人依据本条款约定在统筹责任范围内承担赔偿责任。赔偿方式可由统筹人进行直接赔付。”

黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某戊为死者陈某某的配偶及子女。

【案件焦点】

黄某甲等受害人近亲属的损失超出两保险公司赔偿责任部分，是否由某汽车服务公司在本案中直接向黄某甲等受害人近亲属赔偿。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市盐田区人民法院经审理认为：关于某汽车服务公司分公司、某汽车服务公司应否承担赔偿责任。首先，机动车安全统筹合同主体为某汽车服务公司，而非某汽车服务公司分公司，合同义务应由某汽车服务公司承担。其次，某汽车服务公司不具备保险业务经营资质，《机动车统筹单》也非机动车商业三者险保单，某汽车服务公司依法不承担保险赔付责任。最后，《机动车统筹单》第十四条表明，对于因被统筹车辆所造成侵权之债，统筹人具有加入该债务的意思表示，受害人近亲属可依据《中华人民共和国民法典》第五百五十二条债务加入规定，要求某汽车服务公司与侵权人承担连带赔偿责任。

广东省深圳市盐田区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百五十二条、第一千一百八十一条第一款、第一千二百零八条、第一千二百一十三条、第一千二百一十一条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第十四条、第十五条、第二十二条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条第一款之规定，判决如下：

一、甲保险公司于判决生效之日起七日内赔偿黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某戊180000元；

二、乙保险公司于判决生效之日起七日内赔偿黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某戊365799.54元；

三、贺某、某物流公司于判决生效之日起七日内赔偿黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某戊944900元；

四、某汽车服务公司对贺某、某物流公司的上述债务承担连带赔偿责任；

五、驳回黄某甲、黄某乙、黄某丙、黄某丁、黄某戊的其他诉讼请求。

某物流公司不服一审判决，提起上诉。广东省深圳市中级人民法院经审理认为：两保险公司承担赔偿责任后，仍不足以赔偿黄某甲等受害人近亲属的损失，一审法院依据《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条的规定，认定贺某与某物流公司在本案中不足部分承担赔偿责任适用法律正确。某汽车服务公司不是依法设立的保险公司，不具备保险业务经营资质，其与某物流公司签订的《机动车统筹单》不属于保险合同，某物流公司主张参照适用保险法的规定在本案中认定某汽车服务公司直接向黄某甲等受害人近亲属承担赔偿责任，没有事实和法律依据。一审法院认定某汽车服务公司对贺某与某物流公司的涉案债务承担连带清偿责任，某汽车服务公司与黄某甲等受害人近亲属二审未持异议，本院予以确认。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

机动车安全统筹是指统筹人通过向被统筹人集资的方式，要求统筹人缴纳交通安全统筹费，形成统筹资金来为参与统筹的机动车提供保障，约定参加统筹车辆发生交通事故后由统筹资金进行赔偿、提供保障，属于运输行业互助行为。《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》《交通运输部、公安部、应急

管理部关于印发《道路旅客运输企业安全管理规范》的通知》均明确鼓励运输企业采用交通安全统筹等形式，加强行业互助，提高企业抗风险能力。这些规定也成为统筹公司用于证明其业务合法性的主要依据。

然而，实践中，统筹公司制定统筹合同/《机动车统筹单》时，照抄照搬商业三者险条款的情形时有发生。在审理机动车交通事故纠纷案件中，对于机动车安全统筹合同的性质、效力，以及统筹公司承担责任的依据和方式等问题的认定也存在争议。

关于机动车安全统筹合同的性质，目前裁判观点已趋于统一，即此类合同并非商业保险合同。关于机动车安全统筹合同的效力，有裁判观点认为，机动车安全统筹合同内容实质上与商业三者险合同无异，统筹公司不具有经营保险业务的资质，却与被统筹人签订保险合同的行为违反了《中华人民共和国保险法》第六条“保险业务由依照本法设立的保险公司以及法律、行政法规规定的其他保险组织经营，其他单位和个人不得经营保险业务”这一效力性强制性规定，应属无效民事行为。本案中，机动车安全统筹与商业三者险均具有互助性、分担风险的特点，业务模式相似在所难免，仅因合同内容相似即认定机动车安全统筹合同违反保险法效力性强制性规定，理由不够充分。考虑到机动车安全统筹业务具有政策依据，在解决运输企业投保难、投保贵的问题上具有现实意义，且从鼓励交易的原则出发，不宜轻易否定合同效力，两业务合同内容雷同的问题通过行政管理手段解决更为妥当。故，本案未采纳否定合同效力的裁判观点。

关于统筹公司承担责任的依据和形式认定。第一种裁判观点认为，可以直接参照《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条的规定，由统筹公司对保险赔付限额外的损失承担赔偿责任。第二种裁判观点认为，受害人并非统筹合同主体，基于合同相对性，受害人在保险赔付限额外的损失，应由侵权人进行赔偿，侵权人赔偿后可基于统筹合同另行向统筹公司主张权利。第三种裁判观点认为，统筹公司与被统筹人约定可由统筹公司直接向受害人赔偿的内容，表明统筹公司具有加入被统筹人侵权之债的意思表示，统筹公司应在统筹限额

